TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Órgano y/o unidad orgánica:	*Indicar la denominación del órgano o unidad orgánica que requiere la contratación*
Actividad del POI	*Indicar la actividad del POI con cargo a la cual se realiza la contratación.*
Meta	*Indicar la meta asignada a la cual se realiza la contratación*
FF/Rb	*Indicar la fuente de financiamiento y rubro asignada a la cual se realiza la contratación.*
Denominación de la contratación:	*Indicar una breve descripción del requerimiento, mediante la denominación del servicio a ser contratado*

I. FINALIDAD PÚBLICA: (Obligatorio)

Detallar aquello que se busca satisfacer, mejorar y/o atender con la contratación requerida según las actividades previstas en el Plan Operativo Institucional (POI)

II. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN: (Obligatorio)

Detallar el propósito de la contratación, o aquello que se espera lograr a través de la contratación requerida

- Objetivo General: *Detallar el propósito de la contratación, o aquello que se espera lograr a través de la contratación requerida*.

- Objetivos Específicos: *Detallar el propósito específico de la contratación, o aquello que se espera lograr a través de la contratación requerida.*

III. BASE LEGAL, REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS: (De corresponder)

- *Ley N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades.*
- *Sistema Nacional de Abastecimiento Reglamento del D.L. N°1439 aprobado por el Decreto Supremo N°217-2019-EF.*
- *Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento DECRETO SUPREMO N°009-2025-EF.*
- *Ley N°32513 ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.*
- *Ley N°32514 Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Año 2026.*
- *Ley N°32515 Ley del Endeudamiento del Sector Publico para el Año 2026.*
- *Ley N°27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica.*

- AGREGAR LO QUE CORRESPONDA.

IV. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: (Obligatorio)

Indicar las características o atributos que debe cumplir para satisfacer las necesidades de la entidad, en caso la prestación principal conlleve prestaciones accesorias, consignarlas).

V. SEGUROS: (De corresponder)

Precisar el tipo de seguro que se exige al proveedor, la cobertura, el plazo, monto de la cobertura y oportunidad de su presentación)

VI. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL: (Obligatorio)

(Señalar las características o condiciones mínimas que debe cumplir el proveedor, sea persona natural o jurídica, como la experiencia, de considerarla necesaria)

(Tratándose de persona jurídica, se debe identificar al personal que realiza el servicio, precisando la cantidad mínima de personal, el perfil mínimo detallado de cada uno indicando su formación académica, experiencia, capacitación y/o entrenamiento)

(En los casos de arrendamiento de Local, se debe adjuntar: i) Copia de la inscripción de propiedad del inmueble, emitido por SUNARP, sin gravámenes y acreditar que no existen deudas municipales u otra de cualquier índole y ii) copias del documento de identidad del propietario del inmueble, poder del representante del propietario, RUC habilitado y RNP (vigente)

Ejemplo:

- *El servicio deberá ser prestado por una persona natural.*

- *Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) de servicios vigente.*
- *Contar con RUC vigente y habido.*
- *No tener impedimento para contratar con el estado conforme el artículo 30 de la Ley de Contrataciones del Estado.*

a) Perfil: *Titulado en Ingeniería Ambiental, Civil, Agrícola y/o afines.*

Acreditación: *Se acreditará con copia simple del Título Profesional (colegiado y habilitado).*

b) Experiencia:

Experiencia General: *Mínimo un (01) año en el sector público y/o privado.*

Experiencia Específica: *Experiencia laboral específica de tres (3) meses realizando labores afines al puesto o en la materia, en el sector público .*

Acreditación: *La experiencia del personal propuesto se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.*

c) Capacitación, Cursos, Diplomados: *Gestión publica y/o contrataciones con el estado. En un mínimo de 20 horas lectivas.*

Acreditación: *Se acreditará con copia simple del certificado o constancia.*

VII. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN: (Obligatorio)

Lugar: *(Señalar el lugar donde se efectuarán las prestaciones)*

Plazo: *(Señalar el plazo de la prestación en días calendario, indicando el inicio del plazo de ejecución de la prestación, a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio o de la suscripción del contrato, según sea el caso)*

(en caso se establezca condiciones previas a la ejecución del servicio, se debe precisar dicho plazo)

VIII. ENTREGABLES: (De corresponder)

(Indicar el número de entregables, su contenido y su cuantificación; así como los plazos de prestación y condiciones relevantes a cumplir).

Ejemplo:

Único Entregable : El proveedor contratado debe entregar un informe en el cual deberá señalar las actividades realizadas contempladas en numeral IV del presente TDR y el sustento documental correspondiente, debiendo ser presentado ante la (área usuaria), hasta los veinte (20) días calendarios, contados a partir de notificada la orden de servicio.

IX. *CONFORMIDAD: (Obligatorio)*

(Indicar que órganos y/o unidades orgánicas responsables de otorgar la conformidad del servicio y precisar el procedimiento y requisitos que debe cumplir el proveedor para el otorgamiento de la conformidad

X. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: (Obligatorio)

(Señalar si se realizara el pago de la contraprestación en un solo pago o pagos periódicos)

(Señalar la documentación obligatoria a presentar por el proveedor para la realización del pago considerando la conformidad y comprobante de pago)

La entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) dias calendarios siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

XI. CONFIDENCIALIDAD: (De corresponder)

En tal sentido considerar que el contratista deber dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la entidad en materia de seguridad de la información. Esta obligación comprende la información que se entrega, así como la que se genera durante la ejecución de las prestaciones y la información producida una vez que se hayan concluido las prestaciones. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, documentos e información compilados o recibidos por el contratista.

XII. PENALIDADES POR MORA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplicara automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{Plazo}}$$

Dónde: F tendrá los siguientes valores:

- Para bienes y servicios: F=0.40

Tanto el monto como plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio o a la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso. Se considera justificado el retraso, cuando el proveedor acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al paso de gastos generales de ningún tipo.

XIII. OTRAS PENALIDADES: (De corresponder)

(De acuerdo al tipo de contratación las áreas usuarias pueden establecer otras penalidades diferentes a la mora, las cuales deben ser objetivas, razonables y proporcionales con el objeto de la contratación, por lo que se debe precisar el listado de las situaciones, condiciones, el procedimiento de verificación de las ocurrencias y los montos o porcentajes a aplicar)

XIV. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

En los contratos de bienes y servicios, el contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por la entidad contratante. El contrato puede establecer excepciones para bienes fungibles o perecibles, siempre que la naturaleza de estos no se adecue a este plazo, así se haya determinado en la estrategia de contratación

XV. SANCIONES

La potestad de imponer sanción a proveedores, participantes, postores, contratistas y subcontratistas, referida en el artículo 87 de la Ley N°32069.

XVI. CLÁUSULAS OBLIGATORIAS EN LOS CONTRATOS MENORES

De conformidad al art. 60 de la Ley 32069, los contratos regulados por la presente Ley incluyen obligatoriamente y bajo responsabilidad, como mínimo, las siguiente clausulas.

a) **Garantías:** De la garantía de fiel cumplimiento para bienes y servicios. De conformidad al literal a) del Art. 139 de DS 009-2025-EF, no se otorga garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en los contratos de bienes y servicios cuyos montos sean menores o iguales a 50 UIT.

b) **Clausula anticorrupción y antisoborno:** El contratista "declara" que no ha ofrecido, recibido, negociado o efectuado cualquier pago o en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación con el contrato con algún servidor y/o funcionario de la entidad. Por lo que, se obliga a no efectuar algún pago, ni ofrecer o transferir algún valor o cualquier beneficio o incentivo, directa o indirectamente a un funcionario y/o servidor o cualquier tercero relacionado con el servicio aquí establecido de manera que pudiese violar las leyes u otras normas anti corrupción, sin restricción alguna.

   No obstante, cuando se demuestre que dicha declaración no es veraz, la entidad puede resolver el contrato por incumplimiento en virtud al literal c) del Art. 68 de la Ley 32069, concordante con el art. 126 del DS 009-2025-EF y la exclusión de proveedores adjudicarios de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, en virtud al literal b) del Art. 274 del DS 009-2025-EF. Sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales.

   En mérito al principio de integridad regulado en el literal e) del art. 5 de la Ley 32069, indica que la "conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación está guiada por la honestidad, veracidad y la apertura a la rendición de cuentas, evita y denuncia cualquier práctica indebida o corrupta ante las autoridades competente.

c) **Solución de controversias:** Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación, son resueltos mediante trato directo y conciliación.

d) **Resolución de contrato por incumplimiento**: La resolución de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolución parcial sólo involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea cuantificable, separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales. El apercibimiento previo y la resolución que se efectúe precisan con claridad qué parte del contrato queda resuelta, de no hacerse tal precisión, se entiende que la resolución es total.

e) **Gestión de riesgos: (De corresponder):** La gestión de riesgos es un proceso dinámico y abarca todas las etapas de la contratación pública, el cual comprende las actividades y las

acciones pro-activas preventivas y transversales adoptadas por una entidad contratante para identificar los riesgos que esta enfrenta en la contratación de servicios. En todo momento, la gestión de riesgos debe considerar una mejora en administración y en el uso de los recursos públicos.

Independencia, **mayo** de 2026.

FIRMA Y SELLO DEL
JEFE DEL AREA USUARIA